



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע:

עמיר רונן
ע"י ב"כ עוה"ד אילן הלוי
מרחוב שאול המלך 8 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים:

1. יצחק פרץ
 2. אהוד פרץ
 3. אדי פלץ
 4. יחיאל פלץ
 5. טפר בנימין
 - טפר יששכר (שחר)
 6. אורי צור
 - לילי נגר
 - רותי ייני
 7. חוה הר-מור
 8. איתן גרוס
 - מרחוב נחלת בנימין 153 תל אביב
 9. יוסף מלכי
 - מרחוב נחלת בנימין 153 תל אביב
 10. ישראל זלצמן
 - לילי זלצמן
 11. וועד הבית מרח' נחלת בנימין 153 תל אביב
- הנתבעים 1-7 ו-10 באמצעות ב"כ
עוה"ד משה ברגר
מרחוב ז'בוטינסקי 1 רמת גן

פסק דין

המחלוקת בהליך דנן הינה בנוגע לעבודות הנדרשות, אם נדרשות ובאיזה היקף, לצורך החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית רחוב נחלת בנימין 153 תל אביב (הבנוי על חלקה 174 בגוש 7084) ועל מי לשאת בעלות העבודות.

מבוא

1. הצדדים להליך זה הינם בעלי היחידות בבית (15 תתי חלקות).

2. בדיון מיום 20.01.14 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה ימונה מומחה מטעם המפקח לשם מתן חוות דעתו "בדבר העבודות הנדרשות בבית לשם אחזקתו התקינה ובכלל האמור



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יפרט המומחה אלו עבודות לשיטתו נדרשות מטעמים בטיחותיים, אלו עבודות נדרשות לשם תחזוקת הקיים ואלו עבודות נדרשות מטעמים אסתטיים בלבד. המומחה יעריך גם את עלות העבודות". עוד נקבע כי המומחה "ייתחם בחוות דעתו לטענות הנתבעים בדבר אחריות התובע לתיקון חלק מהליקויים".

3. בהתאם להסכמת הצדדים מונה המהנדס מרדכי בס כמומחה מטעם המפקח וחוות דעתו הוגשה ביום 05.08.14.

4. על אף קביעות המומחה בחוות דעתו נותרו הצדדים חלוקים בניהם בנוגע לעבודות אשר יש לבצע בבית לשם החזקתו התקינה ובשאלת חלוקת הוצאות לשם כך ובהתאם להסכם הפשרה הוגשו סיכומים מטעם חלק מהנתבעים.

לפיכך נותרה להכרעתי, על פי הסכם הפשרה, השאלה "אלו עבודות יש לבצע בבית ועל מי לשאת בעלות איזה חלק מהעבודות".

טענות הצדדים

5. התובע טוען כי יש לחייב את בעלי הדירות לבצע את כל העבודות המפורטות בכתב כמויות 1, את כל העבודות הנכללות בכתב כמויות 2 למעט רכיב של שיפוץ גדרת בלוקים (סעיף 60.61.02) וכן את רכיבי עבודות הבטון (סעיף 60.61.05), מתקני חשמל (סעיף 60.66.01), תברואה (סעיף 60.66.02), אלומניום (סעיף 60.66.04) ועבודות פירוק ובניה שונות (סעיף 60.66.06) אשר נכללו בכתב כמויות 3. לטענת התובע עלות רכיבי העבודות הנכללים בגדר החזקה תקינה הינה 600,000 ₪.

התובע טוען כי צדק המומחה בקביעתו כי אין להטיל על התובע אחריות כלשהי לשאת בעלות העבודות אולם שגה המומחה בקביעתו, שגם חרגה מגדר סמכותו, בכל הקשור לאחריות התובע לביצוע תיקון צינור הביוב בדירת טפר - לא ניתן לתובע ליתן הסבר לתיקון שבוצע (ללא ביצועו היה צורך בהחלפת הקו האנכי בבית בכללותו) ותוך התעלמות מהעובדה כי הצינור עובר במיקום זהה מאז הקמת הבית. עוד נטען כי אין כל קשר בין המחלוקת האמורה לדיון נושא ההליך דנן.

לאור כל האמור טוען התובע כי יש לחייב את בעלי הדירות לבצע את העבודות האמורות לעיל תוך חלוקת העלות על פי החלק היחסי ברכוש המשותף של כל דירה. התובע עותר לקביעת מנגנון לגביית הכספים, מינוי המומחה כמנהל פרוייקט וקביעת לוחות זמנים לביצוע העבודות. כן נתבקש חיוב הנתבעים בתשלום הוצאות ניהול ההליך.

6. הנתבעים 1-7 ו-10 טוענים כי יש לבצע אך את העבודות הקשורות בבטיחות המבנה ולא כל עבודה שמטרתה שיפוץ הבית ומערכותיו. בכלל האמור מסכימים הנתבעים לביצוע העבודות בכתב כמויות 1 למעט עבודות הטיח החיצוני של הבית (למעט במקומות בהם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נדרש התיקון למניעת פגיעה בקונסטרוקציה של הבית). לטענת הנתבעים רוב מוחלט של בעלי הדירות אינם שותפים לגחמותיו של התובע, מאז רכש הדירה בבית, לבצע עבודות שיפוץ ושדרוג. בהעדר החלטת רוב לביצוע העבודות לא ניתן לחייב ביצוע עבודות בעלות של מאות אלפי שקלים. לטענת הנתבעים המומחה לא התייחס בחוות דעתו לרצפה תלויה שהותקנה בדירת התובע ומעמיסה על הקונסטרוקציה בבית. צנרת הביוב של התובע מסיגה גבול לדירת טפר והעבודות הקשורות בביטול הקו הקיים והתיקונים בדירת טפר צריכות לחול על התובע בלבד. עבודות השיפוץ בדירת התובע הן שגרמו כתוצאה ישירה ועקיפה לפגיעה במערכות הבניין.

לאור כל האמור מבקשים הנתבעים כי תקבע פרוצדורה לפיה תכונס אסיפה של בעלי דירות אשר תקבע אילו עבודות חיוניות ובטיחותיות יבוצעו. כמו כן נתבקש לקבוע כי הנציגות תקבל שלוש הצעות מחיר, תבחר קבלן לביצוע ומפקח, ותקבע תקציב ומנגנון לגביית הכספים מבעלי הדירות. עוד נטען כי יש לחייב את התובע בביצוע העבודות בדירת טפר וכן בהוצאות המשפט.

7. הנתבע 8 טען בכתב הגנה מטעמו כי הוא תומך בביצוע שיפוצים חיוניים וכן בכאלו אשר יביאו את מצב הבית לקדמותו תוך חלוקת העלויות לפי שטחי הדירות. לטענתו יש לפעול במקביל למימוש תוכנית תמ"א 38 או כל דרך אחרת לשיפור הנכס. לא הוגשו סיכומים מטעם הנתבע 8 ולא התייחסות מטעמו לחוות דעת המומחה.

8. מטעם הנתבעים 9 ו-11 לא הוגש כתב הגנה ולא סיכומים.

דיון והכרעה

דקע משפטי

9. סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 מגדיר את המונח "החזקה תקינה" כ- "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

10. ההלכה בנוגע למשמעות המונח "החזקה תקינה" קובעת כי אין הכוונה במונח זה לקבע את מסגרתו המקורית של הבית, אלא יש לבחון אותו על פי תנאי הזמן והמקום כפי שאלו משתקפים מנסיבותיו הקונקרטיות ופרטיו של כל בית. גם טיבו, טבעו וסביבתו של הבית משפיעים על תוצאות המבחן (ר' תיק 404/10 ו- 423/10 נציגות הדיירים סי אנד סאן אגף המגדל הצפוני נ' שמואל פלאטו (פורסם בנבו ובאתר משרד המשפטים) והאזכורים שם).

11. עבודות הקשורות בבטיחות, ודאי כאלו הנדרשות לעניין הסרת הכרזה חוקית על בית כ"מבנה מסוכן", הינן עבודות שמעצם טבען נכללות בגדר "החזקה תקינה", אף אם אין רוב מבין בעלי הדירות בבית אשר מעוניינים בביצוע עבודות אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

12. במבחן תנאי הזמן והמקום יכולות להיכלל בגדר "החזקה תקינה" גם עבודות שאינן קשורות בהכרח לבטיחות המבנה - כך, למשל, צביעת חדר מדרגות, החלפת תיבות דואר, תיקוני ריצוף וכיוצ"ב, אם אלו מתחייבים מנסיבותיו הקונקרטיים של הבית ואושרו בהחלטת רוב.

כך נפסק בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

אלו עבודות יש לבצע בבית

13. בענייננו, במסגרת חוות הדעת סקר המומחה בהרחבה את העבודות הנדרשות ברכוש המשותף בשלושה חתכים - כתב כמויות 1 "עבודות הנדרשות מטעמים בטיחותיים ולתחזוקה הקיים (ללא עבודות הנדרשות מהבחינה האסתטית)", כתב כמויות 2 - "עבודות הנדרשת מטעמים אסתטיים בלבד" וכתב כמויות 3 - "עבודות הנדרשות לשדרוג ושיפור המבנה מעבר לקיים במבנה במועד הקמתו".

14. כאמור, אין מחלוקת בין הצדדים כי העבודות הנכללות בכתב כמויות 1 נכללות בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף (ר' סעיף 11 לסיכומי התובע, סעיף 11 לסיכומי הנתבעים וסעיפים 1 ו-2 לכתב ההגנה של הנתבע 8).

15. המחלוקת בנוגע לכתב כמויות 1 הינה אך ביחס לעבודות הטיח החיצוני של הבניין (סעיף 60.62.01), למעט במקומות בהן נדרשת העבודה על מנת למנוע פגיעה בקונסטרוקציה של הבית.

אין בידי לקבל את הסתייגות הנתבעים בהקשר זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

16. ראשית, המומחה כלל את עבודות הטיח במסגרת רשימת העבודות הנדרשות מטעמים בטיחותיים ולתחזוק הקיים. למעלה מכך, מחוות הדעת עולה כי העבודות האמורות נדרשות מטעמים קונסטרוקטיביים לצורך הסרת הבית דנן מרשימת המבנים המסוכנים (ר' עמוד 9 לחוות הדעת ורשימת הסעיפים המוחרגים מהעבודות הנדרשות על פי הודעה מיום 05.03.13 לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל אביב יפו (מבנים מסוכנים), תשס"ב - 2001).

17. שנית, לא ניתן לקבל את ההבחנה המלאכותית שמבקשים הנתבעים לעשות בין עבודות טיח הנדרשות בשל פוטנציאל לפגיעה בקונסטרוקציה לבין עבודות טיח אחרות - על פניו כל פגיעה או ליקוי בטיח עשוי להוביל בסופו של יום לפגיעה נוספת ומתמשכת בבית, לרבות בקונסטרוקציה. הנתבעים לא מצביעים על שום הבחנה עובדתית בליקויי הטיח בבית וגם המומחה לא עשה הבחנה שכזו בחוות הדעת (ולא התבקשה כל הבהרה מטעם הנתבעים בהקשר זה).

18. שלישית, ממילא חלק משמעותי בעלויות הכרוכות ברכיב העבודה האמור הינן עלויות הקשורות בקונסטרוקציה ופיגומים לשם ביצוע העבודות. עלויות אלו יחולו בין אם מדובר בתיקוני טיח כלליים ובין אם בטיפול במוקדים פרטניים (כטענת הנתבעים). נכון יהיה בהקשר זה לבצע את כלל עבודות הטיח במאחד וגם מבחינה כספית לחסוך עלויות כפולות ומיותרות אם ידרשו עבודות טיח נוספות בעתיד (בשל החמרת המצב).

19. רביעית, קביעה של ביצוע עבודה חלקית בטיח (ללא הגדרה מפורשת על ידי המומחה) אך תביא למחלוקת נוספת בין הצדדים.

20. לאור כל האמור לעיל הרי שניתן לקבוע כי כלל העבודות המפורטות בכתב כמויות 1 נכללות בגדר "החזקה תקינה" של הבית.

21. בכל הקשור לעבודות הכלולות בכתבי כמויות 2 ו-3 הדין הוא עם הנתבעים.

22. אף שעיקר העבודות בכתב כמויות 2 עשויות להיכלל בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף - בעיקר עבודות לחידושי צבע לקירות, מסגרות ואלומיניום, הרי שבהתאם להוראות הדין (סעיף 71 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לתקנון המצוי), וכפי שהובהר בפרשת וינברגר שצוטטה לעיל, לא ניתן לחייב בביצוע העבודות כאמור ללא החלטת רוב באסיפה הכללית. אין די ברצון מיעוט אבסולוטי מבין בעלי הדירות אלא במקרה עובדתי קיצוני המחייב שיקום (כך למשל העבודות בכתב כמויות 1).

23. ויודגש, הכללת עבודות לחידוש צבע למיניהן במסגרת "החזקה תקינה" הינה עניין של מידה - אפשר לחדש צבע, בחדר מדרגות למשל, פעם בשנה, פעם בחמש שנים או לעיתים לאחר פרק זמן ארוך יותר. הכל תלוי במצב הפיזי של הקירות באותו בית ובעיקר בהחלטת בעלי הדירות בבית - כיצד הם רואים את תחזוקת הרכוש המשותף. סופו של יום הוראות הדין מקנות למשטר הרוב מעמד מכריע בניהול בית משותף. לפיכך, בהעדר החלטת אסיפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כללית, אישור רוב בעלי הדירות (גם בדיעבד) או למצער אישור החלטה על ידי בעלי הדירות (ר' ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דו סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)), לא יכול מיעוט בעלי הדירות לחייב את הרוב לבצע עבודות שאינן בגדר הכרח.

24. בנסיבות דנן עבודות חידוש הצבע בבית נדרשות מטעמים אסתטיים בלבד (כפי שמגדיר המומחה בחוות דעתו) ולא בשל מצב קיצוני של הבית.

המתנגדים לביצוע העבודות הינם רוב מוחלט של בעלי דירות בבית (לכל הפחות בעלים של 13 מתוך 15 דירות בבית אף אם נראה בנתבע 8 כמי שמסכים לעבודות הנ"ל). ברור כי אין הסכמת רוב מבין בעלי הדירות לעבודות האמורות, לא אישור או אישור וממילא גם לא הוצגה כל החלטה אסיפה כללית.

לפיכך, לא יכול מיעוט משמעותי בבית דנן לחייב את רוב בעלי הדירות במימון וביצוע עבודות בעלות נוספת של כמאה אלף שקלים.

25. כך גם אמורים הדברים בכל הקשור לכתב כמויות 3 העוסק בעבודות לגביהם הבהיר המומחה במפורש כי מדובר בשדרוגים, תוספות ושיפורים. העבודות אותן מבקש התובע לאשר מתוך כתב כמויות זה - הקמת מתקן אשפה (כולל הוצאת היתר בניה לשם כך), החלפת דלתות ארונות חשמל, ביטול צינור שפכים במקלט, שיקום הגינה והחלפת תיבות דואר, דלת כניסה וקודן, מהוות שיפור למצב הקיים.

26. אומנם, גם העבודות האמורות בהחלט יכולות להיכלל בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בנסיבות העובדתיות המתאימות על פי מבחני המקום והזמן. דא עקא, המומחה לא מגדיר איזה מהעבודות האמורות כהכרחיות בשל מצב הבית (אף לא רק מהבחינה האסתטית). חשוב מכך, ביצוע העבודות איננו אפשרי ללא הסכמת רוב בעלי הדירות בבית או אישורם, כפי שנקבע במפורש לגבי שיפורים בסעיף 58 לחוק המקרקעין - "לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות" (ודאי בנוגע להקמת מתקן אשפה, החלפת דלתות ארונות חשמל וביטול צינור שפכים במקלט).

27. אעיר בנוגע לסוגיית מתקן האשפה ודלתות ארונות החשמל כי ככל ותתקבל דרישה מחייבת על פי דין של רשות מוסמכת לביצוע העבודות כאמור, יכול הדבר לחייב גם את בעלי הדירות המתנגדים (אף אם הם רוב). אולם, בהעדר כל אסמכתא לדרישה פרטנית מחייבת שכזו גם רכיבי עבודות אלו מצריכים קבלת החלטה רוב.

28. במסגרת חוות הדעת מתייחס המומחה למחלוקת שבין הנתבעים 5 לבין התובע בנוגע לצנרת ביוב של דירת התובע העוברת בדירת הנתבעים הנ"ל.

מדובר במחלוקת פרטנית בין הצדדים הנ"ל ולא בעבודה נדרשת להחזקתו התקינה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הבית. אף המומחה אינו מכליל את העבודות האמורות (לפי שתי חלופות הפתרון) בכלל העבודות הנדרשות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף (בכל אחד מכתבי הכמויות שערך).

אומנם המחלוקת בהקשר זה עולה כבר מכתב ההגנה. דא עקא, בהעדר תשלום אגרה ומסמך תביעה נפרד הרי שלא הוגשה תביעה שכנגד כדין או הליך אחר בעניין זה מטעם הנתבעים 5 (על אף בקשת בא כוחם בדיון מיום 20.01.14). ההכרעה בהקשר זה, לאור חוות הדעת כאמור, גם איננה קשורה ב"עבודות הנדרשות בבית לשם אחזקתו התקינה" (סעיף 1 להסכם הפרשה) ואיננה מצויה במכלול המוגדר להכרעתי בהליך זה על פי ההסכם (סעיף 3 להסכם הפרשה). בפרט אמורים הדברים כאשר ההכרעה בהקשר האמור מחייבת שמיעת ראיות (בניגוד להסכם הפרשה) בשל מחלוקת עובדתיות בנוגע לנסיבות התיקון ובשאלת קיומו של הצינור במקור.

לאור האמור אינני מוצא מקום ליתן הכרעה או סעד בהקשר האמור. ברי כי לכל צד נשמרות זכויותיו וטענותיו בהקשר זה.

חלוקת עלות העבודות

29. מחוות הדעת עולה קביעה מפורשת כי "לא מצאתי ליקויים שניתן להטיל אותם על התובעים בכל הנוגע לחלקי הרכוש המשותף שבמבנה הנדון" (סעיף 1 עמוד 14 לחוות הדעת).

30. בהקשר זה מתייחס המומחה במפורש לטענות הנתבעים ודוחה אותן. כך בנוגע לטענה בנוגע לעבודות השיפוץ בדירת התובע קובע המומחה כי אלו לא הצריכו שינויים קונסטרוקטיביים וממילא לא קבלת היתר בניה. כך אמורים הדברים גם לגבי הקדחים בגג העליון (עמוד 13 לחוות הדעת).

31. ויודגש, המומחה בחן את טענות הנתבעים בהקשר זה, כפי שבאו לידי ביטוי גם בחוות דעת המהנדס אילן שמש מטעמם, ולא מצא לנכון לאמץ את מסקנותיו או את טענותיהם (ר' עמוד 12 לחוות הדעת).

32. המומחה מייחס אחריות לתובע בנוגע לסוגיית צנרת הביוב בדירת הנתבעים 5. אולם, כאמור לעיל, מחלוקת זו איננה נדרשת להכרעה בהליך שבפני.

33. לאור האמור לעיל הרי שעל כל בעלי הדירות בבית לשאת בעלויות עבודות השיפוץ על פי כתב כמויות 1 כאמור לעיל בהתאם לחלקם היחסי על פי הדין. בהעדר תקנון מסוכם לבית ובהעדר הסכמה פה אחד לחלוקת הוצאות שונה הרי שהחלוקה צריכה להתבצע לפי יחס שטח רצפת כל דירה אל שטח הרצפה של כלל הדירות בבית בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סיכום

34. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי העבודות המפורטות בכתב כמויות 1 לחוות הדעת הינן עבודות הנכללות בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף ועל בעלי הדירות לפעול לביצוען.

35. לשם ביצוע העבודות אני מורה לצדדים לכנס בתוך 45 יום מהיום אסיפה כללית של בעלי הדירות.

לאסיפה זו יהיה רשאי כל בעל דירה שיחפוץ בכך להציג הצעת מחיר מפורטת אשר תכלול את כל רכיבי העבודות האמורים.

האסיפה הכללית היא זו אשר תבחר את הקבלן המבצע וכן תהיה רשאית לקבל כל החלטה אחרת בנוגע לשיפוץ לרבות, מינוי נציגות, מינוי מפקח על העבודות וקביעת שכרו, קביעת מנגנון התשלום על ידי בעלי הדירות, עריכת מכרז קבלים ואנשי מקצוע וכל הנדרש לשם ביצוע העבודות על פי שיקול דעתה.

האסיפה הכללית ברוב של בעלי הדירות בבית תהיה רשאית להחליט, ככל שתמצא לנכון, גם על הוספת עבודות מתוך כתבי הכמויות הנוספים שערך המומחה. מובהר כי האסיפה לא תהיה רשאית לגרוע מן העבודות אשר נקבעו על ידי המומחה בכתב כמויות 1 אלא בהסכמה פה אחד של כל בעלי הדירות בבית.

36. בעלי הדירות ישאו בעלות העבודות על פי חלקם היחסי הקבוע בדין כמפורט לעיל.

37. העבודות יבוצעו ויושלמו בתוך 8 חודשים מהיום. האסיפה הכללית תהיה רשאית להאריך את המועד לסיום ביצוע העבודות ב- 4 חודשים נוספים.

היה ובתוך המועד האמור תתקבל החלטה כדין של בעלי הדירות ויחתם הסכם לביצוע פרויקט על פי תמ"א 38 בבית, תוכל האסיפה הכללית של בעלי הדירות להחליט על ביצוע העבודות האמורות בד בבד עם ביצוע פרויקט תמ"א 38.

38. באשר לשאלת הוצאות ניהול ההליך לא מצאתי מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ניהול ההליך.

39. בסופו של יום מדובר בבית אשר אין מחלוקת שנדרשות בו עבודות תחזוקה. אומנם, בעלי הדירות בבית "משכו" לכיוונים שונים – חלק לשיפוץ נרחב (שנדחה) וחלק לשיפוץ בסיסי (שהתקבל ברוב). אולם, השתכנעתי שמטרת כל הצדדים היתה ועודנה להביא לשיקומו של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 591/13

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

40. לאור האמור אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ו אלול תשע"ד, 21 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב